福州鼎胜物流有限公司“12•15”死亡事故调查

时间：2019-04-17 09:27 浏览量：469

2018年12月15日8时许，福州鼎胜物流有限公司所属运输车队在福州和特新能源有限公司厂内发生一起事故，造成1名驾驶员死亡。事故发生后，市委、市政府高度重视,要求快查明事故原因，追究事故责任。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，市政府成立了福州鼎胜物亡事故调查组（以下简称事故调查组），由市应急管理局牵头，公安局、总工会及福州新区福清功能区管委会等单位派员参加，全面负责事故调查工作,并邀请市纪委监委参加。询问和分析，多方取证，查明了事故原因、经过、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理意见，以及加强和改进工作的况报告如下：

一、事故有关单位、车辆及个人基本情况

（一）福州鼎胜物流有限公司

福州鼎胜物流有限公司。企业类型：有限责任公司，统一社会信用代码913501113106650912,住所：福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道36号五层房整座306，法定代表人：谢万圆整，成立日期2014年07月08日，营业期限：2014年07月08日至2034年07月07日，经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜设备）、货物专（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营工作）。道路运输经营许可证编号：闽交运管许可榕字350111203024号，有效期2018年08月06日至2022年08月05日。

（二）福州和特新能源有限公司，统一社会信用代码91350181070883603X。企业类型：有限责任公司，住所：福建省福州市元洪投资区城头镇元城次四路南端，法定代表人：圆整，成立日期2013年06月21日，营业期限：2013年06月21日至2033年06月20日，经营范围：可再生新能源的开发，热力生产供应、输送，除盐水、热水供应，仓储、货物所另设）土石方工程施工。污泥回收、干化、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（三）陈永兴，男，汉族，福建省福清市人。系私营车队负责人，向福州鼎胜物流有限公司承接该公司与福州和特新能源有限公司的运输业务。

（四）李民，男，汉族，江西省赣州市人。系闽AB5587重型自卸货车驾驶员，在本起事故中死亡。

（五）事故车辆号牌号码：闽AB5587，驾驶员：李民，核定载人数：2人，总质量：31000kg，整备质量：15130kg，核定载质量：15740kg车辆类型：重型自卸货车，所有人货运，品牌型号：豪泺牌ZZ3317N3867C1，车辆行驶证注册日期2011年05月27日，发证日期2011年05月30日。道路运输证编号：闽交运管榕字350111003125号，业户名称：输户，经营许可证号：350111198656，车辆（毫米）：长10745、宽2496、高3450，经营范围：道路普通货物运输，发证日期：2016年03月18日。

二、事故发生经过、救援及善后

2018年12月15日5时许，位于福州新区福清功能区的福州和特新能源有限公司堆煤场内，驾驶员李民驾驶闽AB5587号重型自卸货车在堆煤场内卸货，期间因李民操作不当导致车上将相关情况电话通知车队长陈永兴，陈永兴随即联系了挖掘机、吊车和车辆修理工并将其带到现场。挖掘机与吊车到达后合力将侧翻的车辆扶正，为防止货车再次侧翻，挖掘车队长陈永兴在一旁与吊车司机结账，此时李民和修理工上前准备开车门，车门因故障一直无法打开，随后货车突然开始自行前溜，李民不听劝阻拉着车门跟车跑，随后货车再车底和煤堆下。事故发生后，现场工作人员立即开展救援并报警，李民从煤堆中被挖出后，经救护人员现场确认李民已死亡。

事故发生后，经城头镇人民调解委员会介入，福州鼎胜物流有限公司与死者家属协商达成协议，前者赔偿死者家属人民币66万元，死者尸体已火化，双方达成谅解，善后工作完成

三、事故造成的人员伤亡和财产损失

该起事故共造成1人死亡，经济损失人民币约66万元。

四、调查组查明的事实

（一）福州鼎胜物流有限公司与福州和特新能源有限公司的关系

2018年6月1日，上述两家公司签订煤炭运输合同，合同履行时限：2018年6月1日至2019年5月31日。合同约定福州鼎胜物流有限公司承包福州和特新能源有限公司煤炭运输业务公司负责将煤炭从福州松下码头运送至福清市城头镇元洪开发区和特新能源有限公司厂区煤棚内，合同中约定运输途中发生的交通事故及煤场装卸过程中产生所有安全责任由福责承担处理。

（二）福州鼎胜物流有限公司与陈永兴的关系

福州鼎胜物流有限公司承包福州和特新能源有限公司煤炭运输业务后，因其所有运输车辆不足，福州鼎胜物流有限公司业务经理陈茂银又以口头协议方式，请陈永兴所组织车队酬劳由福州鼎胜物流有限公司通过陈茂银向陈永兴支付。事故发生车辆实际所有人系陈永兴，司机李民由陈永兴雇佣。

五、事故原因和性质

（一）事故直接原因

死者李民安全意识淡薄，思想麻痹，在货车前溜时仍然不听旁人劝阻紧抓车辆门把手，欲上车控制住车辆，随后货车再次侧翻，李民被压在侧翻的货车下，最终其因伤势过重当生的直接原因。

（二）事故间接原因

福州鼎胜物流有限公司安全生产管理不到位，对从业人员的安全教育不到位，导致员工安全意识淡薄；在货车卸货期间，现场安全管理不到位，未及时消除事故隐患，未及时有为，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，福州鼎胜物流有限公司“12·15”死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故有关责任人员和单位的处理意见与建议

（一）福州鼎胜物流有限公司。企业安全生产主体责任落实不到位，对从业人员的安全教育不到位，导致员工安全意识淡薄；在货车卸货期间，现场安全管理不到位，未及时消效制止驾驶员的违规行为，对该起事故负有主要责任。建议由福清市应急管理局依法对其进行行政处罚。

（二）福州和特新能源有限公司。福州鼎胜物流有限公司与福州和特新能源有限公司签订了煤炭运输合同，合同约定福州鼎胜物流有限公司承包福州和特新能源有限公司煤炭运的交通事故及煤场装卸过程中产生所有安全责任由福州鼎胜物流有限公司负责承担处理，基于事故发生在合同约定煤场装卸过程中，故福州和特新能源有限公司在本起事故中不承

（三）李民。作为货车驾驶员，安全意识淡薄，在货车前溜时仍然紧抓车辆门把手，想要上车控制住车辆，未及时避险，最终导致其死亡。鉴于其本人已在本起事故中死亡，建议

（四）陈永兴。作为车队负责人，车队在运输过程中负有安全管理职责，现场管理责任落实不到位，对车队驾驶员的安全教育培训不到位，员工安全意识淡薄，最终导致事故发流有限公司对其进行处理。

七、防范措施

（一）举一反三，深刻吸取事故教训

福州鼎胜物流有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，深刻反省并吸取事故教训，强化安全管理，健全安全生产长效机制，加强对员工的培训教育和装卸货作业现场安全管意识，确保此类事故不再发生。

（二）进一步加强对工业企业的监管，切实履行部门职责

行业主管部门要切实履行部门监管职责，深刻吸取本起事故的教训，采取切实可行的防范措施，加大对企业的监管力度，按照“谁主管谁负责、管生产必须管安全”的总要求，对底的安全生产隐患大排查工作，严格落实各项防范措施，确保我市安全生产形势的持续稳定好转。

（三）进一步落实属地管理责任，夯实安全生产基础

福州新区福清功能区要进一步落实属地管理原则，采取有力措施，结合“安全生产隐患排查治理专项行动”，加强宣传教育和隐患排查力度，提高辖区内企业的安全意识，切实发务”作用，强化对辖区内企业的监督检查工作，督促企业落实安全生产标准化的各项要求，切实提升企业本质安全。

来源：福清市

扫一扫在手机上查看当前页面

关闭

省政府网站 | 设区市政府网站 | 县市区政府网站 | 其他链接

网站地图 | 隐私保护 | 使用帮助 | 加入收藏

网站标识码：3501810005 闽公网安备：35018102240045 闽ICP备08102174号-1

邮箱：fqsgkb@126.com 联系电话：0591-85222272

主办: 福清市人民政府办公室 承办: 福清市政务服务中心

政务新媒体矩阵

闽政通APP

微博